contraloria.cl

Base de Dictámenes

Facultades CGR, toma de razón, contratos de suministro, licitación pública, aprobación de bases, factor responsabilidad social

NÚMERO DICTAMEN
021674N18

FECHA DOCUMENTO
30-08-2018

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictamen 15946/2018

Acción	Dictamen	Año
Aplica	015946	2018

FUENTES LEGALES

Ctr art/157 bis

MATERIA

Cursa con alcances la resolución N° 31, de 2018, de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 21.674 Fecha: 30-VIII-2018

Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución del epígrafe, que aprueba las bases administrativas, texto de contrato y anexos para la licitación pública para la adquisición,

almacenamiento y distribución de combustible de aviación para el año 2018, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que es necesario que en la etapa de aclaraciones, esa entidad precise en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, el plazo fijado en los N°s. 1.4.8 y 4.3 del pliego de condiciones para la suscripción del contrato, ya que este se extiende más allá del término establecido en la ficha resumen y en el N° 3.6.3 de las bases para la vigencia de las ofertas y de la garantía de seriedad de ellas.

En la misma oportunidad deberá aclarar que el plazo de vigencia del contrato a que alude el N° 4.1 del referido pliego se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta el gasto total del presupuesto asignado, si esto último ocurre antes de esa data.

Además, procede hacer notar que si bien en el contexto de la evaluación del factor responsabilidad social, el pliego en examen indica que se otorgará puntaje a las empresas que certifiquen tener empleados con discapacidad, ello solo podrá ocurrir en la medida que dichas contrataciones superen el mínimo legal establecido en el artículo 157 bis del Código del Trabajo (aplica oficio N° 15.946, de 2018).

Por último, cabe consignar que la remisión que se hace en el N° 8 de la cláusula octava del texto de contrato que se aprueba, debe entenderse efectuada al N° 4.6 y no como ahí se indica.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del acto administrativo del rubro.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS